

דין עירוב תבשילין באורה ובבן נשוי המתארח אצל הוריו

בדברי הביאור הלכה סי' תקכ"ז סעיף ב'

א. עיין ביאור הלכה סי' תקכ"ז ס"כ ד"ה מי שנסתפק במשרת הסמוך על שולחן בעל הבית אם צריך לעשות עירוב תבשילין בפני עצמו, או שיוצא בעירובו של בעל הבית כשם שבני ביתו של אדם יוצאים בעירובו ואינם צריכים לעשות עירוב תבשילין בעצמם. עיי"ש שהביא את דברי היש"ש שהובאו באחרונים שבני ביתו של אדם אינם צריכים לערב בעצמם [וכן מפורש ברא"ש המובא להלן בסמוך], אך כתב הבה"ל שלענין משרת יש לדון אם יוצא בעירובו של בעל הבית. שורש ספקו של הבה"ל הוא מכח דברי הרא"ש פ"ב דביצה סי' ו', עיי"ש ברא"ש שנקט דאין אדם יכול לזכות עירוב תבשילין לאחרים על ידי אשתו, דידה כידו, והביא ראיה להא דאמרינן לענין זה דיד אשה כיד בעלה, מהא דאשתו של אדם יוצאת בעירוב של בעלה ואין בעלה צריך לזכות לה את העירוב, ונקט הרא"ש דכשם שידה כידו לענין זה שיוצאת בעירוב של בעלה, כן ידה כידו לענין זה שאין מזכין את העירוב לאחרים על ידה.

וכתב הבה"ל דמבואר מדברי הרא"ש דכל מי שאפשר לזכות לאחרים עירוב על ידו אינו יוצא בעירובו של בעל הבית. ואם כן כיון דקיימא לן שאדם יכול לזכות עירוב על ידי עבדו ושפחתו העבריים מוכח מזה שאינם יוצאים ממילא בעירובו של בעל הבית אלא צריך לזכות להם, שהרי אם היו יוצאים בעירובו היה צריך להיות הדין שאין מזכין על ידם, ואח"כ הביא הבה"ל את דברי המחצית השקל אות י"א שכתב דכיון שהמשרתים סמוכים על שולחנו חל העירוב ממילא גם עליהם ואין צריך לזכות להם, וסיים דאפשר שגם הרא"ש מודה לסברא זו, והניח הבה"ל דין זה בצ"ע. אמנם בשער הציון שם ס"ק י"ב כתב שיש לזכות את העירוב למשרתים [ולא נתבאר אי מיירי גם במשרתים הסמוכים על שולחנו ואוכלים מפתו בקביעות, ודלא כמחה"ש הנ"ל, או דוקא במשרתים שאינם סמוכים על שולחנו בקביעות].

ביאור דברי הרא"ש פ"ב דביצה סי' ו'

ב. ואמנם לכאורה יש לדון במה שכתב הבה"ל שהרא"ש תלה דין הזיכוי לאחרים בדין הזיכוי לעצמו, די"ל דלא תלה הרא"ש דין הזיכוי לאחרים בדין הזיכוי לאשה עצמה אלא משום דידה כידו לכל מילי, כמבואר במשנה ב"מ דף יב ע"א דמציאת אשה לבעלה, וכפי שהביא שם הרא"ש קודם לכן מדיני עירוב חצרות, דאיתא בגמ' נדרים דף פח ע"ב שאין אדם מזכה עירוב חצרות על ידי אשתו משום שיד אשה כיד בעלה, ורק כשיש לה בית נפרד באותה חצר והיא צריכה לזכות לעצמה בעירוב החצרות, אמרינן דמיגו דזכיא לנפשא זכיא נמי לאחרני.

ועל זה כתב הרא"ש דממילא לענין עירוב תבשילין כיון שאין אשה צריכה לזכות לעצמה בעירוב של בעלה ואין בה מיגו דזכיא לנפשא חוזר עיקר הדין שיד אשה כיד בעלה ואי אפשר לזכות לאחרים על ידה, ובהמשך הדברים כתב הרא"ש בשם ר"ת דה"ה דאין מזכין עירוב לאחרים ע"י בנו ובתו הגדולים אם הם סמוכים על שולחנו משום דידם כידו וכמבואר בגמ' ב"מ יב ע"ב דגדול הסמוך על שולחן אביו נידון כקטן [ואילו היה הדין שגם אשתו ובני ביתו של אדם לא היו יוצאים ממילא בעירוב תבשילין שלו אלא צריך לזכות להם את העירוב, היה אפשר לזכות על ידם את העירוב לאחרים מטעם מיגו דזכי לנפשיה].

אך לא נתכוין הרא"ש כלל לומר דכל מי שנטפל לבעל הבית ויוצא ממילא בעירובו אין מזכין על ידו, ורק באשה ובבניו הסמוכים על שולחנו אמר הרא"ש את דבריו הואיל וידם כידו [אף לענין מציאה].

דין משרתים הסמוכים על שולחן בעל הבית בקביעות

ג. ומעתה יש לומר שהמשרתים הסמוכים על שולחן בעל הבית בקביעות יוצאים ממילא בעירוב תבשילין שלו, דנהי דאין ידם כידו מ"מ הם נטפלים אליו ודי בטפילות זו שלא יצטרכו לערב לעצמם [ואעפ"כ מזכין

את העירוב על ידם כמבואר בגמ' נדרים דף פח ע"ב הנ"ל שמזכין עירוב ע"י עבדו ושפחתו העברים, משום שאין ידם כיד בעל הבית כמבואר במשנה ב"מ דף י"ב ע"א דמציאתם לעצמם].

והבה"ל גופיה לא פסיקא ליה דין זה, עיי"ש שדן לומר שאפשר שגם הרא"ש יודה לסברת מחצית השקל שהמשרתים יוצאים ממילא בעירובו של בעל הבית, ואפשר שהוא מהטעם הנ"ל דטפלים הם אליו, אף דאין ידם כידו.

ד. וכן נקט בספר מאמר מרדכי סי' תקכ"ז אות י"ט וז"ל ואנא זעירא שותא דמר לא גמירנא, דדבר פשוט הוא ששכירו ולקיטו של בעל הבית הסמוך על שולחנו אשר מפתו יאכל ומיינו ישתה הרי הוא כאחד מבני ביתו וסומך על עירובו של בעל הבית לאפות ולבשל כאילו עירב בעצמו.

בן גדול הסמוך על שולחן אביו

ה. ובזה מיושב נמי דלא יקשה דין בן גדול [שאינו נשוי] הסמוך על שולחן אביו, דלפי הרי"ף והרמב"ם המובאים בשו"ע סי' שס"ו ס"י מזכין עירוב חצרות על ידו, ולא שמענו מעולם שיצטרך האב לזכות לו עירוב תבשילין, והטעם כנ"ל דכיון שלפי הרי"ף והרמב"ם קיימ"ל כשמואל [בגמ' ב"מ דף י"ב ע"א] דבן גדול אין מציאתו לאביו אף בסמוך על שולחנו, ואין ידו כיד אביו, לכן מזכין עירוב על ידו, ואין סתירה לזה מהא דנקטינן בפשיטות שכן זה יוצא ממילא בעירוב תבשילין של אביו, דמ"מ טפל הוא לאביו ודי בטפלות זו לפוטרו מלערב ע"ת בעצמו.

אורח המתארח באקראי בבית בעל הבית

ו. ומעתה יש לדון באורח המתארח בבית בעל הבית ליום טוב ושבט אם צריך לערב עירוב תבשילין בפני עצמו או דכיון שהוא סמוך על שולחן בעל הבית לימים אלו יש לומר שהוא כבני ביתו לענין עירוב תבשילין.

שורש הספק הוא דכיון שמצות עירוב תבשילין היא כעין מצות נר איש וביתו, שהרי כל בני הבית נטפלים לעירובו של הבית ואינם צריכים לערב בפני עצמם אף אם כולם מבשלים מיום טוב לשבת, וכיון שכן יש לדון שלענין מצות עירוב תבשילין שעניינה מיוחד לימים אלו, להתיר לבשל מיום טוב לשבת, סגי בזה שהאורח סמוך על שולחן בעל הבית לימים אלו כדי להחשב כבני ביתו לענין מצות עירוב תבשילין. ואף שלענין הדלקת נר

חנוכה כתב המשנ"ב סי' תרע"ז ס"ק ד' בשם האחרונים דרך אורח הסמוך על שולחנו בקביעות נחשב כאחד מבני הבית, י"ל דעירוב תבשילין שאני וכנ"ל דכל עניינו מיוחד לימים אלו.

ודמי קצת ספק זה למה שמצינו לענין נר שבת שנחלקו האחרונים האם אורח הסמוך על שולחן בעל הבית לסעודת ליל שבת צריך להשתתף עמו בפרוטה, או דכיון שמצות נר שבת נועדה להאיר את הבית לסעודה זו די בזה שהוא נטפל לבעה"ב בסעודה זו וחשיב כבני ביתו ואינו צריך להשתתף בפרוטה.

ואפשר דאף לפי האחרונים הסוברים שאורח אינו נטפל לבעל הבית לענין נר שבת וחייב להדליק בפני עצמו או להשתתף בפרוטה, מ"מ יתכן שלענין עירוב תבשילין יסברו שהוא נחשב כבני הבית ויוצא ממילא בעירובו של בעל הבית, דלענין נר שבת י"ל דכיון שיש חובת הגוף על כל אדם להדליק נרות שבת לכן אף שהוא משתתף בסעודה מ"מ עדיין אין הוא נחשב לגמרי כחלק מבני הבית לענין מצות ההדלקה, משא"כ עירוב תבשילין שכל עניינו להתיר לבני הבית לבשל מיום טוב לשבת, ואין חובת הגוף המחייבת כל אדם לעשות עירוב תבשילין, י"ל שגם אורח הסועד על שולחן בעל הבית נחשב כאחד מבני הבית ויוצא ממילא בעירוב תבשילין שלו, וכמדומה שכך היה המנהג הרווח בכל הדורות.

ח. ועיין בספר אשל אברהם [בוטשאטש] סי' תקכ"ז סעיף ז' שדן בענין בניו הנשואים הנמצאים בביתו אם צריכים לערב לעצמם ע"ת או שיוצאים בעירובו של בעה"ב, וכתב שנראה לו שיוצאים בעירוב של בעה"ב והוסיף דכמדומה שכך המנהג, אמנם לא נתבאר להדיא אי מיירי בבנים המתארחים באופן אקראי או רק בבנים נשואים הגרים עמו בקביעות.

אורח הרוצה לערב בעצמו

ט. ולהך צד שהאורח נידון כחלק מבני הבית לענין עירוב תבשילין, נראה שיוצא הוא בעירובו של בעל הבית בכל גווניו אף אם יכוין שלא לצאת בעירובו וירצה לערב בעצמו בברכה, והטעם משום ד"ל שאינו יכול להתנתק מעירובו של בעל הבית כיון שמצות עירוב תבשילין אינה חובת הגוף על כל אדם אלא היא כמין הכשר והיתר לבשל מיום לשבת וכעין דין עירובי חצרות, ולכן מסתבר שאין בני חבורה אחת יכולים להתחלק זה מזה ולערב כמה עירובין.